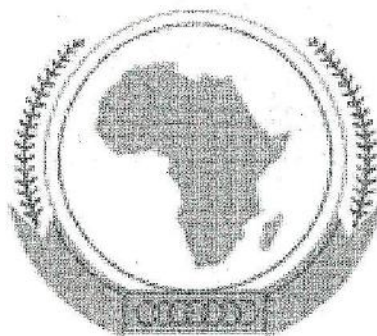




**CARTA SOBRE A PROTECÇÃO E A SEGURANÇA  
MARÍTIMAS E O DESENVOLVIMENTO EM ÁFRICA  
(CARTA DE LOMÉ)**

**CARTA SOBRE A PROTECÇÃO E A SEGURANÇA MARÍTIMAS E O  
DESENVOLVIMENTO EM ÁFRICA  
(CARTA DE LOMÉ)**

**PREÂMBULO**

Nós, os Chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros da União Africana (UA);

**ADERINDO** ao Acto Constitutivo da União Africana, de 11 de Julho de 2000, em particular ao disposto nas alíneas a), b), e) e f) do Artigo 3.º e no artigo 4º e sublinhando o facto de que nenhuma disposição da presente Carta deve contrariar o estabelecido no Acto Constitutivo da União Africana;

**CONSIDERANDO** as disposições da Carta das Nações Unidas, de 26 de Junho de 1945, em particular os Capítulos VI, VII e VIII;

**CONSCIENTES** da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de Dezembro de 1982, em particular os seus Artigos 100.º, 101.º e 105.º que definem o quadro jurídico da luta contra a pirataria e o roubo a mão armada contra navios, e a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar de 01 de Novembro de 1974;

**CONSIDERANDO** a Convenção Internacional sobre a Prevenção da Poluição pelos Navios, datada de 2 de Novembro de 1973;

**CONSIDERANDO** a Convenção sobre a Repressão de Actos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima, de 10 de Março de 1988, e o seu Protocolo, de 14 de Outubro de 2005;

**TOMANDO NOTA DA** Convenção de Basileia das Nações Unidas sobre o Controlo dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação de 22 de Março de 1989;

**CONSCIENTES** da Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Transnacional Organizada (Convenção de Palermo) de 15 de Novembro de 2000, e dos seus três Protocolos Complementares;

**CONSIDERANDO** a Convenção de Bamaco sobre a Proibição da Importação para África e o Controlo do Movimento Transfronteiriço e a Gestão de Resíduos Perigosos em África de 30 de Janeiro de 1991;

**CONSIDERANDO** igualmente a Convenção para a Supressão de Actos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima, adoptada em Roma, a 10 de Março de 1988;





**CONSIDERANDO AINDA** a Convenção para a Supressão dos Actos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima adoptada em Roma em 10 de Março de 1988;

**RECORDANDO** as disposições da Convenção da OUA sobre a Prevenção e Combate ao Terrorismo de 14 de Julho de 1999 e o Protocolo à Convenção da OUA sobre a Prevenção e Combate ao Terrorismo de 01 de Julho de 2004;

**RECORDANDO IGUALMENTE** as disposições da Carta Africana sobre Transporte Marítimo Revista, 26 de Julho de 2010;

**TENDO EM CONTA** a Agenda 2063 da União Africana e a Agenda 2030 das Nações Unidas;

**TENDO IGUALMENTE EM CONTA** as disposições pertinentes das Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que apelam para a elaboração e implementação de estratégias nacionais, subregionais e regionais de Protecção e Segurança Marítimas e de luta contra a pirataria;

**ENFATIZANDO** a Estratégia Marítima Integrada 2050 (Estratégia AIM 2050), adoptada em 27 de Janeiro de 2014, cuja implementação será em conformidade com o Direito Marítimo Internacional;

**CONSCIENTES** da importância geoestratégica dos mares, oceanos e das vias navegáveis interiores para o desenvolvimento socioeconómico de África e do seu papel para o desenvolvimento sustentável do continente;

**CONSIDERANDO** que a persistência de conflitos constitui uma séria ameaça para a paz e segurança e compromete os nossos esforços que visam aumentar o nível de vida das nossas populações;

**PREOCUPADOS PROFUNDAMENTE** com o flagelo do terrorismo, extremismo em todas as suas formas e com a criminalidade transnacional organizada, bem como com as diferentes ameaças contra a paz e segurança em África;

**RECONHECENDO** que a proliferação de armas ligeiras e de pequeno calibre, bem como a criminalidade transfronteiriça contribuem para a propagação da insegurança e da instabilidade e representam riscos graves para a navegação marítima internacional;

**REAFIRMANDO** o nosso compromisso no combate à criminalidade, ameaças e desafios no sector marítimo, a fim de proteger e garantir a segurança dos nossos mares e oceanos;

**CONVENCIDOS** de que a prevenção, gestão e erradicação destes flagelos só podem ser atingidas através do reforço da cooperação com vista a coordenar





os esforços dos Estados africanos insulares e sem acesso ao mar no quadro da União Africana;

**PREOCUPADOS** com a protecção da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos marinhos do planeta, em conformidade com a Convenção sobre a Diversidade Biológica, adoptada no Rio de Janeiro, a 05 de Junho de 1992, e a Convenção sobre a Protecção, Gestão e Desenvolvimento do Ambiente Marítimo e Costeiro na África Oriental, adoptada em Nairobi, a 21 de Junho de 1985, bem como a Convenção para a Cooperação em matéria de Protecção, Gestão e Desenvolvimento do Ambiente Marítimo e Costeiro da Costa Atlântica na região da África Ocidental, Central, Oriental e Austral, adoptada em Abidjan, a 23 de Março de 1981;

**COMPROMETIDOS PROFUNDAMENTE** com a paz e segurança no Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, Golfo de Aden, Oceano Atlântico e Oceano Índico, e **SAUDANDO** a determinação, através das Estratégias Marítimas dos Mecanismos Regionais das Comunidades Económicas Regionais, da Comissão do Oceano Índico e da Comissão do Golfo da Guiné de trabalhar em estreita colaboração com a Comissão da União Africana na implementação da Estratégia Integrada Africana para os Mares e Oceanos 2050, em conformidade com o Direito do Mar;

**SAUDANDO, POR OUTRO LADO**, a realização, em Yaoundé, Camarões, de 24 a 25 de Junho de 2013, da Cimeira conjunta da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEECA), da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e da Comissão do Golfo da Guiné (CGG) sobre a Protecção e a Segurança Marítimas, que culminou com a criação do Centro Internacional de Coordenação (CIC), baseado em Yaoundé, Camarões;

**DECIDIDOS FIRMEMENTE** a trabalhar de forma incansável para garantir a paz, protecção, segurança, estabilidade, protecção do ambiente marinho e facilitação do comércio nos espaços marítimos e para o desenvolvimento dos nossos países;

**POR ESTE MEIO, ACORDAMOS O SEGUINTE:**

## **CAPÍTULO I: DISPOSIÇÕES GERAIS**

### **Artigo 1.º** **Definições**

- 1) Para efeitos da presente Carta, aplicar-se-ão os seguintes termos e expressões:

**“Agenda 2063 da UA”** refere-se à visão da União Africana adoptada a 27 de Janeiro de 2014;





**“Acto Terrorista”** refere-se a:

- a) Qualquer acto ou ameaça em violação das leis penais do Estado Parte susceptível de pôr em perigo a vida, a integridade física, as liberdades de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, que provoca ou pode provocar danos a bens privados ou públicos, aos recursos naturais, ao meio ambiente ou ao património cultural e feito com a intenção:
  - i. De intimidar, provocar terror, forçar, exercer pressão ou ameaçar qualquer governo, organismo, instituição, população ou um grupo desta, tomar uma iniciativa ou abster-se dela, adoptar, renunciar a uma posição particular ou agir de acordo com determinados princípios; ou
  - ii. Perturbar o funcionamento normal dos serviços públicos, a prestação dos serviços essenciais às populações ou criar uma crise no seio das populações;
  - iii. Criar uma insurreição geral num Estado Parte.
- b) Qualquer promoção, financiamento, contribuição, ordem, ajuda, incitação, encorajamento, tentativa, ameaça, conspiração, organização ou equipamento de qualquer pessoa, com a intenção de cometer qualquer acto mencionados no Parágrafo a (i) a (iii);

**“Biodiversidade Marinha”** refere-se a variedade e variabilidade da vida na Terra; É uma medida da variedade de organismos presentes em diferentes ecossistemas, incluindo variações genéticas, variação de ecossistemas ou variações de espécies (número de espécies) no Domínio Marítimo;

**“Carta”** significa a Carta da União Africana sobre Protecção e Segurança Marítimas e Desenvolvimento em África;

**“Carta Africana dos Transportes Marítimos Revista”** refere-se à Carta Africana dos Transportes Marítimos Revista, adoptada pela União Africana em 26 de Julho de 2010;

**“Comissão”** significa a Comissão da União Africana;

**“Conferência”** refer-se à Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana;

**“Consciencialização Marítima”** refere-se a compreensão eficaz de qualquer coisa associada com o domínio marítimo que pode ter impacto na protecção, segurança, economia e ambiente;





**“Inspeção pelo Estado do Porto”** refere-se a inspecção de navios estrangeiros nos portos nacionais para verificação de que a condição do navio e dos seus equipamentos cumprem os requisitos dos regulamentos internacionais e que o navio é tripulado e operado em conformidade com os referidos regulamentos;

**“Convenção de Basileia da ONU”** refere-se à convenção sobre o Controlo dos Movimentos Transfronteiriço de Resíduos Perigosos e sua Eliminação, adoptada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a 31 de Abril de 1989;

**“Convenção de Bamaco”** refere-se à Convenção de Bamaco sobre a Proibição da Importação para África e o Controlo do Movimento Transfronteiriço e a Gestão de Resíduos Perigosos em África, adoptada pela Organização de Unidade Africana, em Janeiro de 1991;

**“Convenção de Palermo”** refere-se a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Transnacional Organizada adoptada por uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas a 15 de Novembro de 2000;

**“Crime Organizado Transnacional”** refere-se ao crime coordenado fora das fronteiras nacionais, que envolvem grupos criminosos organizados, isto é, um grupo estruturado de três pessoas ou mais, existente por um determinado tempo, agindo em concertação, com o objectivo de cometer uma ou várias infracções graves para, directa ou indirectamente, tirar vantagens financeiras ou materiais, ou redes de indivíduos que operam em mais do que um país para planear e executar negócios ilícitos. Para o alcance dos seus objectivos, esses grupos criminosos usam sistematicamente a violência e a corrupção;

**“Domínio Marítimo”** refere-se a todas as áreas e recursos do, no, sob, relativos ao, adjacente ao, ou limítrofes ao mar, oceano ou lagos, vias navegáveis intra-costeiros e interiores africanos, incluindo todas as actividades, infra-estruturas, cargas, navios e outros meios de transporte no domínio marítimo. Inclui igualmente o espaço aéreo sobre os mares, oceanos, lagos, as vias navegáveis intra-costeiras e interiores africanos e o espectro electromagnético dos oceanos, conforme definido na Estratégia AIM 2050;

**“Economia do Mar/Azul”** significa espaços aquáticos e marinhos, incluindo oceanos, mares, costas, lagos, rios e águas subterrâneas para fins económicos. Abrange uma vasta gama de sectores produtivos, incluindo as pescas, extracção mineira, a produção de energia, a aquacultura, os transportes marítimos e a protecção domar, com vista a melhorar o bem estar-socila;

**“Estado Costeiro”** significa qualquer Estado que dispõe de uma costa;





**“Estado de Bandeira”** refere-se a um navio comercial de um Estado cujas leis regem o registo e o licenciamento do navio, que tem a autoridade e responsabilidade de aplicar regulamentos aos navios registados sob sua bandeira, incluindo os relacionados à inspecção, certificação e emissão de documentos de protecção e prevenção da poluição;

**“Estado de Pavilhao”** refere-se a um navio comercial de um Estado cujas leis regem o registo e o licenciamento do navio, que tem a autoridade e responsabilidade de aplicar regulamentos aos navios registados sob sua bandeira, incluindo os relacionados à inspecção, certificação e emissão de documentos de protecção e prevenção da poluição;

**“Estado-membro”** refere-se a um Estado-membro da União Africana;

**“Estados Partes”** refere-se aos Estados-membros que ratificaram, aceitaram, aprovaram ou aderiram à presente Carta, em conformidade com as suas respectivas normas constitucionais e a Carta tenha entrado em vigor;

**“Estado Solicitado”** refere-se ao Estado ao qual se tenha feito qualquer pedido;

**“Estado Requerente”** refere-se ao Estado que tenha feito qualquer pedido;

**“Governação Marinha”** refere-se aos quadros legais e de regulamentação nacionais e internacionais e processos associados da sua aplicação que garantam o uso pacífico e sustentável dos mares para o comércio, alimentação, energia e matérias-primas;

**“avio”** refere-se a um navio ou uma instalação móvel de qualquer tipo explorados nos domínios marinhos ou nas vias de navegação, incluindo os hidrodinâmicos, as aerodeslizadores, os submarinos, os engenhos flutuantes assim as plataformas fixas ou flutuantes exploradas para fins de transporte de mercadorias e de pessoas e para a prestação de serviços marítimos;

**“Navio Pirata”** refere-se a um navio sob o controlo efectivo de pessoas com a intenção de utilizá-lo para cometer um acto de pirataria ou um navio que foi utilizado para cometer esse acto, enquanto estiver sob o controlo dessas pessoas;

**“Convenção SOLAS da Organização Marítima Internacional (OMI)”** refere-se à Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, de 01 de Novembro de 1974;





**“Pesca Ilegal, Não Regulamentada e Não Declarada (INN)”** refere-se à:

**i. Pesca Ilegal** refere-se às actividades:

- a) realizadas por navios nacionais ou estrangeiros nas águas sob a jurisdição de um Estado, sem a autorização desse Estado, ou em infracção às suas leis e regulamentos;
- b) realizadas por navios que arvorem pavilhão de Estados que são Partes numa competente organização regional de pescas, mas que operam em infracção às medidas de conservação e de gestão adoptadas por essa organização e pelas quais os Estados estão vinculados, ou das pertinentes disposições do direito internacional aplicável; ou
- c) em violação das leis nacionais ou das obrigações internacionais, incluindo as celebradas pelos Estados que cooperam com uma relevante organização regional de gestão de pescas.

**ii. Pesca Não Declarada** refere-se à actividades:

- a) que não tenham sido declarada, ou tenha sido declarada de forma deturpada, à autoridade nacional competente, em infracção às leis e regulamentos nacionais; ou
- b) realizadas na zona de competência de uma organização regional de pesca competente, que não foi declarada ou que tenha sido declarada de forma deturpada, em infracção aos procedimentos de declaração previstos por essa organização.

**iii. Pesca Não Regulamentada** refere-se à actividades:

- a) na área de aplicação de uma relevante organização regional de pescas que sejam realizadas por navios sem nacionalidade, ou por aqueles que arvorem pavilhão de um Estado que não seja parte dessa organização, ou por uma entidade de pesca, de uma forma que não seja consistente com ou viole as medidas de conservação e de gestão da organização; ou
- b) em áreas ou para as unidades populacionais em relação às quais não existem medidas de conservação ou de gestão aplicáveis e onde tais actividades de pesca são realizadas de uma forma incompatível com as responsabilidades do Estado para a conservação dos recursos marinhos vivos ao abrigo do direito internacional.





**"Pirataria"** significa:

- a) Qualquer acto de violência ou de detenção cometido para fins privados pela tripulação ou passageiros de um navio ou de um avião privado e efectuado:
  - i. no alto mar contra um navio ou uma aeronave ou ainda contra pessoas ou bens a bordo desse navio ou aeronave;
  - ii. contra um navio, uma aeronave ou bens, num lugar fora da jurisdição de um Estado;
- b) Qualquer acto de participação voluntária, com a utilização de um navio ou uma aeronave, com conhecimento dos factos, a partir de um navio ou de uma aeronave piratas;
- c) Qualquer acto de incitação ou de facilitação de um acto descrito nas alíneas (a) ou (b).

**"Política e Estratégia Espacial Africana"** refere-se aos primeiros passos concretos para a concretização de um Programa Africano sobre o Espaço Cósmico, como um dos programas emblemáticos da Agenda 2063 da UA, adoptado a 31 de Janeiro de 2016;

**"Poluição Marinha"** refere-se à introdução, propagação de mecanismos invasores no oceano, o prejuízo ou potenciais efeitos do prejuízo resultantes da entrada no oceano de produtos químicos, partículas, resíduos industriais, agrícolas e residenciais ou ruídos e quaisquer outros factores de poluição transportados pela poluição do ar ou da terra;

**"Princípio da Subsidiaridade"** refere-se ao princípio que procura garantir o grau de independência de uma autoridade inferior em relação a um organismo superior ou uma autoridade local em relação ao governo central. Envolve, portanto, a partilha de poderes entre os vários níveis de autoridade;

**"Agenda 2030 das Nações Unidas"** refere-se ao plano das Nações Unidas para o alcance de um futuro melhor para todos, adoptado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a 25 de Setembro de 2015;

**"Recursos Marinhos"** refere-se aos produtos que tenham origem no mar e que as plantas, animais e seres humanos necessitam para a vida;

**"Signatário"** refere-se a um Estado-membro que tenha assinado a presente Carta;

**"Segurança Marítima"** refere-se a todas as medidas tomadas para a protecção de navios e instalações offshore, suas tripulações e, onde





apropriado, dos seus passageiros, bem como para a protecção da navegação e facilitação do tráfego marítimo, infra-estruturas, instalações e ambiente marítimos;

**“Protecção marítima”** refere-se a prevenção e luta contra todos os actos ou ameaças de actos ilícitos contra um navio, sua tripulação e passageiros ou contra instalações portuárias, infra-estruturas, instalações e ambiente marítimos;

**“Estratégia AIM 2050”** refere-se à Estratégia Marítima Integrada de África até 2050, adoptada pela Conferência, a 27 de Janeiro de 2014;

**“Territórios Marítimos”** refere-se aos espaços marítimos sob a jurisdição ou responsabilidade de um Estado Parte;

**“Tráfico de Drogas”** refere-se ao comércio ilícito mundial que envolve o cultivo, fabrico, distribuição e venda de substâncias sujeitas à legislações de proibição da droga;

**“Tráfico de Seres Humanos”** refere-se ao recrutamento, transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas através da ameaça ou do recurso à força ou ainda sob a forma de extorsão, de rapto, fraude, abuso de autoridade ou de aproveitamento da vulnerabilidade ou de oferta ou aceitação de benefícios para obter o consentimento de uma pessoa com autoridade sobre uma outra pessoa, para fins de exploração;

**“UNCLOS”** refere-se à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de Dezembro de 1982;

**“Vias navegáveis interiores”** refere-se a qualquer rio, riacho, lago, estuário, lagoa navegável, abaixo da linha de base de água ou canal que conduz ao tal local, com instalações para atracagem, carga ou descarrega de navios, incluindo instalações para movimentação de navios de carga, porto, atracadouros, molhes, pontões ou bóias e cais, dentro dos limites das vias navegáveis interiores, em qualquer lugar num país e inclui qualquer local declarado como sendo uma via navegável interior ao abrigo da relevante legislação nacional, conforme definido na Estratégia AIM 2050;

**“Roubo à mão armada contra navios”** significa qualquer acto de violência ou de detenção, qualquer depredação ou ameaça que não é um acto de pirataria dirigido contra um navio, pessoas ou bens numa zona pertencente à jurisdição de um Estado;

**“Zonas Marítimas”** refere-se as zonas marítimas, conforme definido na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) adoptado a 10 de Dezembro de 1992;





- 2) Na presente Carta, qualquer referência ao mar inclui oceanos e vias navegáveis interiores.

### **Artigo 2.º** **Princípios**

Cada Estado Parte reafirma o seu compromisso com os princípios e objectivos consagrados na Carta das Nações Unidas, adoptada a 26 de Junho de 1945, no Acto Constitutivo da União Africana, adoptado a 11 de Julho de 2000, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, adoptada a 10 de Dezembro de 1948, na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, adoptada a 27 de Junho de 1981, na Agenda 21 sobre o Desenvolvimento Sustentável, adoptada no Rio de Janeiro, a 14 de Janeiro em 1992, na Convenção de Palermo, adoptada a 15 de Novembro de 2000, na Convenção de Bamaco, adoptada a 30 de Janeiro de 1991, e em outros instrumentos jurídicos relevantes, bem como nos seguintes princípios fundamentais:

- a) promoção da paz, protecção e segurança, desenvolvimento e da estabilidade;
- b) protecção dos direitos humanos fundamentais, e das liberdades bem como do respeito das normas do direito internacional humanitário;
- c) livre circulação de pessoas e bens;
- d) igualdade soberana e interdependência dos Estados-membros;
- e) integridade territorial e soberania nacional dos Estados-membros; e
- f) Subsidiariedade.

### **Artigo 3.º** **Objectivos**

Os objectivos da presente Carta são os seguintes:

- a) prevenir e reprimir a criminalidade nacional e transnacional, nomeadamente o terrorismo, a pirataria, o roubo à mão armada contra navios, o tráfico de drogas, o tráfico de migrantes, o tráfico de pessoas e todos os outros tipos de tráfico no mar e a pesca INN;
- b) proteger o ambiente, em geral, e o ambiente marinho no espaço dos Estados costeiros e insulares, em particular;
- c) promover uma economia do mar/azul próspera e sustentável;





- d) promover e reforçar a cooperação na área de consciencialização no domínio marítimo, aviso prévio, prevenção e luta contra a pirataria, roubo à mão armada contra navios e tráfico ilícito de qualquer natureza, poluição dos mares e criminalidade transfronteiriça, terrorismo internacional e proliferação de armas ligeiras e de pequeno calibre;
- e) criar instituições nacionais, regionais e continentais adequadas e garantir a implementação de políticas apropriadas que promovam a protecção e a segurança no mar;
- f) promover a coordenação e a cooperação interinstituições e transnacionais entre os Estados-membros, no espírito da Arquitectura Africana de Paz e Segurança da União Africana;
- g) intensificar a implementação da Estratégia AIM 2050 em conformidade com o Direito Marítimo Internacional;
- h) promover actividades de formação e reforço de capacidades do pessoal do sector marítimo, portuário e industrial tendo em vista a utilização segura e responsável do domínio marítimo;
- i) cooperar em matéria de Busca e Salvamento, em conformidade com a Convenção SOLAS da OMI;
- j) promover e sensibilizar as comunidades que vivem próximo do mar com vista ao desenvolvimento sustentável da costa e biodiversidade africana;
- k) Promover e proteger o direito de acesso ao mar dos Estados encravados de acordo com o previsto na presente Carta, nos instrumentos jurídicos da UA e outros instrumentos regionais e internacionais;
- l) aumentar o nível do bem-estar da população envolvida.

#### **Artigo 4.º** **Âmbito**

A presente Carta deverá cobrir:

- a) a prevenção e supressão da criminalidade transnacional no mar, nomeadamente o terrorismo, a pirataria, o roubo à mão armada contra navios, o tráfico de drogas, o tráfico de migrantes, o tráfico de pessoas e todos os outros tipos de tráfico, a pesca ilegal, não regulamentada e não declarada, a prevenção da poluição nos





mares e outros actos ilícitos no mar, sob a jurisdição de um Estado Parte na sua área de responsabilidade;

- b) todas as medidas para prevenir ou minimizar acidentes no mar causados por navios ou sua tripulação, a fim de facilitar a segurança da navegação;
- c) a exploração sustentável dos recursos marinhos e optimização das oportunidades de desenvolvimento dos sectores relacionados com o mar.

## **CAPÍTULO II: MEDIDAS PARA A PREVENÇÃO E A LUTA CONTRA A CRIMINALIDADE NO MAR**

### **Artigo 5.º**

#### **Medidas Socioeconómicas para Prevenção da Criminalidade no Mar**

Cada Estado Parte deverá envidar esforços no sentido de:

- a) dar continuidade aos seus esforços visando a tomada de medidas apropriadas para criar empregos produtivos, reduzir a pobreza e eliminar a pobreza extrema, incentivar a sensibilização sobre questões marítimas, a fim de criar melhores condições de vida e reforçar a coesão social através da implementação de uma política justa, inclusiva e equitativa para fazer face aos problemas socioeconómicos;
- b) estimular a criação de emprego ao longo das costas, particularmente através da codificação e promoção da pesca artesanal por meio da formação dos intervenientes do sector, incentivando a transformação local dos produtos da pesca e facilitando a sua comercialização a nível nacional, sub-regional e internacional.

### **Artigo 6.º**

#### **Responsabilidade dos Estados Partes**

Cada Estado Parte deverá, de acordo com as suas realidades e onde for aplicável, envidar esforços no sentido de:

- a) organizar as suas acções no mar e reforçar a sua capacidade para proteger a sua zona marítima e prestar assistência a Cada Estado Parte ou um Terceiro, em caso de necessidade;





- b) reforçar a aplicação da lei no mar, através da formação e profissionalização das forças navais e da guarda costeira, agências responsáveis pela protecção e segurança marítimas, das autoridades portuárias e alfandegárias;
- c) manter acções de patrulha, vigilância e reconhecimento no seu território marítimo para fins de aplicação da lei e operações de busca e salvamento.

#### **Artigo 7.º**

##### **Estruturas Nacionais de Coordenação**

- 1) Cada Estado Parte deverá tomar medidas com vista a reduzir a criminalidade marítima e outras formas de actos ilícitos, como parte de um diálogo contínuo e cooperação efectiva entre as suas instituições nacionais relevantes;
- 2) Cada Estado Parte deverá criar uma estrutura nacional de coordenação e um centro de sensibilização sobre questões marítimas para garantir a coordenação das acções que visam salvaguardar e reforçar a Protecção e Segurança Marítimas.

#### **Artigo 8.º**

##### **Harmonização da Legislação Nacional**

Cada Estado Parte deverá, como apropriado:

- a) harmonizar a sua legislação nacional de modo a estar em conformidade com os instrumentos jurídicos relevantes internacionais, incluindo a convenção UNCLOS, a convenção SOLAS e o Protocolo à Convenção de 2005 para a Eliminação dos Actos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima de 01 de Novembro de 2005; e
- b) formar o pessoal responsável pela sua implementação, em particular o pessoal do sistema de justiça.

#### **Artigo 9.º**

##### **Recursos para Garantir a Protecção e Segurança Marítimas**

Cada Estado Parte deverá adoptar políticas que garantam a disponibilidade de recursos tanto por meio de fundos públicos como por meio do estabelecimento de parcerias público privadas necessárias para o investimento em equipamento, operações e formação em matéria de protecção e segurança marítimas, em conformidade com os seus procedimentos domésticos.





**Artigo 10.º**  
**Responsabilidades Financeiras dos Estados do Pavilhão**  
**e dos Estados Costeiros**

Cada Estado Parte deverá incentivar a cooperação entre os Estados do Pavilhão e os Estados Costeiros, de modo que, num espírito de responsabilidade colectiva, as responsabilidades financeiras de protecção e segurança marítimas no domínio marítimo africano sejam partilhadas e apoiadas pelos diferentes actores envolvidos.

**Artigo 11.º**  
**Fundo de Protecção e Segurança Marítimas**

Os Estados Partes acordam em criar, um fundo de protecção e segurança marítimas.

**CAPÍTULO III: GOVERNAÇÃO MARÍTIMA**

**Artigo 12.º**  
**Governança Marítima**

Cada Estado Parte deverá garantir a boa governação marítima com base numa melhor partilha de informações, comunicação eficaz e coordenação eficiente das suas acções.

**Artigo 13.º**  
**Fronteiras Marítimas**

Cada Estado Parte deverá esforçar-se para delimitar as suas respectivas fronteiras marítimas, em conformidade com as disposições dos instrumentos internacionais relevantes.

**Artigo 14.º**  
**Protecção de Territórios Marítimos**

Cada Estado Parte deverá proteger os seus territórios marítimos e garantir a sua protecção e segurança marítimas, em conformidade com as leis e princípios internacionais relevantes.





**Artigo 15.º**  
**Responsabilidades do Estado de Bandeira e de Inspeção pelo Estado do porto**

Cada Estado Parte deverá cumprir as suas responsabilidades como Estado de Bandeira e Estado do Porto dentro das suas jurisdições, visando:

- a) erradicar a operação de práticas de navegação não conformes com as normas;
- b) aumentar a protecção e segurança; e
- c) proteger o ambiente marítimo contra a poluição.

**Artigo 16.º**  
**Tráfico de Pessoas e de Migrantes pelo Mar**

Cada Estado Parte deverá desenvolver e implementar políticas de migração sólidas destinadas a tratar do tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças, bem como do tráfico de migrantes pelo mar.

**Artigo 17.º**  
**Tráfico de Drogas**

Cada Estado Parte deverá desenvolver e implementar estratégias equilibradas e integradas destinadas a combater o tráfico de drogas e os desafios conexos no domínio marítimo.

**Artigo 18.º**  
**Segurança da Navegação**

Cada Estado Parte deverá promover a segurança de navegação e a protecção e utilização sustentável do ambiente marinho, mediante a:

- 1) prestação de auxílio adequado à navegação, de acordo com os recursos disponíveis;
- 2) obtenção da maior possível normalização no auxílio à navegação; e
- 3) facilitação do acesso à informações relativas ao auxílio à navegação.





## **CAPÍTULO IV: DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA AZUL/MAR**

### **Artigo 19.º**

#### **Exploração do Domínio Marítimo**

- 1) Cada Estado Parte deverá explorar e aproveitar os seus respectivos domínios marítimos de acordo com os relevantes princípios e padrões internacionais;
- 2) Cada Estado Parte deverá facilitar o envolvimento de actores não estatais, especialmente do sector privado, no desenvolvimento e implementação da economia azul/mar.

### **Artigo 20.º**

#### **Pescas e Aquicultura**

- 1) Cada Estado Parte deverá implementar políticas apropriadas das pescas e da aquicultura para conservação, gestão e exploração sustentável da população dos pescados e outros recursos biológicos;
- 2) Cada Estado Parte deverá levar a cabo as reformas necessárias para boa governação do sector das pescas e promoção das pescas e aquicultura continentais de forma a contribuir para a criação de emprego no sector, reduzir a insegurança alimentar e a má nutrição e promover a diversificação económica;
- 3) Cada EstadosParte deverá tomar as medidas apropriadas para combater as actividades da pesca ilegal ou não regulamentada no quadro das suas respectivas jurisdições nacionais e tomar as medidas legais para processar os perpetradores envolvidos na pesca ilegal ou não regulamentada.

### **Artigo 21.º**

#### **Criação de Riqueza e de Emprego através do Turismo Costeiro e Marítimo**

Cada Estado Parte deverá promover o turismo costeiro e marítimo como um sector importante, considerando a dimensão ambiental, que gera receitas significativas e cria emprego, e concordam em promover o desenvolvimento sustentável de todas as actividades conexas.





**Artigo 22.º****Estratégia Integrada de Recursos Humanos para o Desenvolvimento Marítimo**

- 1) Cada Estado Parte deverá desenvolver uma estratégia integrada de recursos humanos para o sector marítimo para apoiar na oferta de competências tendo em conta o equilíbrio do género em toda a cadeia de valor marítima, que inclui as actividades de transporte e logística, "offshore", pesca, turismo costeiro e marítimo bem como a Protecção e Segurança Marítimas;
- 2) Cada Estado Parte deverá criar uma agenda de desenvolvimento de recursos humanos, que inclua a formação, em conformidade com o potencial de crescimento económico e as oportunidades de criação de emprego, de forma mais ampla ao longo da cadeia de valor marítima.

**Artigo 23.º****Melhoria da Concorrência**

Cada Estado Parte deverá tomar medidas para melhorar a concorrência das suas indústrias marítimas, particularmente a nível do comércio internacional. Para o efeito, cada Estado Parte deverá:

- a) Incentivar a criação e o desenvolvimento de empresas marítimas africanas;
- b) Promover acesso dos operadores africanos aos serviços auxiliares de transporte e as profissões;
- c) Criar um ambiente propício para impulsionar investimento equitativo pelos operadores africanos nas empresas estrangeiras que operam nos serviços auxiliares de transporte marítimo em África e nas profissões;
- d) Priorizar na cabotagem transafricana as empresas marítimas nacionais e regionais de forma a promover o comércio intra-africano e facilitar a integração socioeconómica do Continente.

**Artigo 24.º****Desenvolvimento de Infra-estruturas e de Equipamentos ligados às Actividades Marítimas**

- 1) Cada Estado Parte deverá desenvolver e reforçar as suas infra-estruturas a fim de permitir às suas instalações portuárias realizar o seu potencial de crescimento económico e competitividade;





- 2) Cada Estado Parte deverá incentivar as parcerias público-privadas para facilitar a modernização das indústrias marítimas africanas, a fim de proporcionar serviços com padrão de qualidade e contribuir para a concretização dos objectivos de desenvolvimento sustentável.

#### **Artigo 25.º**

##### **Medidas para Mitigar as Alterações Climáticas e as Ameaças ao Ambiente**

- 1) Cada Estado Parte deverá adoptar medidas específicas de adaptação e mitigação para conter as ameaças das alterações climáticas e ambientais, em conformidade com os relevantes instrumentos internacionais;
- 2) Cada Estado Parte deverá estabelecer sistemas de intercâmbio de informações e de aviso prévio sobre poluição marinha, incluindo o despejo de resíduos tóxicos e perigosos e emissões não autorizadas a partir do alto mar.

#### **Artigo 26.º**

##### **Protecção de Espécies Biológicas, da Fauna e da Flora Marinhas**

Cada Estado Parte deverá preservar o ambiente marinho e a proteger as espécies biológicas marinhas da fauna e flora no processo de desenvolvimento do seu ambiente e da biodiversidade.

#### **Artigo 27.º**

##### **Eliminação de Resíduos Tóxicos e Perigosos**

- 1) Cada Estado Parte deverá desenvolver um mecanismo de detecção, prevenção e informação sobre poluição marítima, especialmente através da deposição de resíduos tóxicos e perigosos;
- 2) Cada Estado Parte deverá interditar a importação, exportação, manuseio, acumulação ou deposição de resíduos perigosos transfronteiriços, incluindo materiais radioactivos, resíduos químicos e orgânicos, em conformidade com as disposições da Convenção de Bamako e de Basileia.

#### **Artigo 28.º**

##### **Prevenção da Exploração Ilegal e do Roubo de Recursos Marinhos**

- 1) Cada Estado Parte deverá redobrar esforços no sentido de prevenir e combater de forma eficaz a exploração ilegal e o roubo dos recursos marinhos nos seus respectivos espaços marítimos;
- 2) Cada Estado Parte deverá excluir produtos provenientes de transacções ilegais e da pilhagem de recursos no domínio marítimo.





- 3) Cada Estado Parte deverá excluir a comercialização de produtos derivados da exploração e pilhagem de recursos marinhos provenientes de qualquer Estado Parte da União Africana.

#### **Artigo 29.º**

#### **Gestão do Risco de Catástrofes Marítimas**

Cada Estado Parte deverá elaborar uma estratégia multisectorial e multidisciplinar integrada para garantir a gestão do risco de catástrofes e reduzir a gravidade e os impactos de uma catástrofe.

### **CAPÍTULO V: COOPERAÇÃO**

#### **Artigo 30.º**

#### **Cooperação na Exploração do Domínio Marítimo**

Os Estados Partes deverão cooperar a nível regional e continental no:

- 1) desenvolvimento e exploração de recursos marinhos nas suas respectivas águas através de trocas científicas e tecnológicas, parcerias para investigação e inovação bem como promoção e fortalecimento da economia azul/mar de conformidade com os relevantes princípios e padrões internacionais;
- 2) facilitar parcerias de comerciais no domínio marítimo;
- 3) aproveitamento das tecnologias modernas em conformidade com a Política e Estratégia Espacial Africana e outros relevantes instrumentos da protecção e segurança marítimas.

#### **Artigo 31.º**

#### **Cooperação nos Sectores das Pescas e da Aquicultura**

- 1) Os Estados Partes deverão cooperar com vista a garantir a sustentabilidade da biodiversidade marinha;
- 2) Os Estados Partes deverão cooperar no quadro do Mecanismo dos Comitês de Pescas criados pelos seus respectivos organismos regionais competentes e instituições especializadas de forma a fortalecer e promover a gestão sustentável dos recursos da pesca.





**Artigo 32.º**  
**Cooperação no Combate aos Crimes no Mar**

- 1) Os Estados Partes deverão cooperar e coordenar a luta contra a criminalidade transnacional organizada de todos os tipos, incluindo a circulação e tráfico de armas, terrorismo marítimo, tráfico de drogas, tráfico de espécies protegidas ou dos seus troféus, lavagem de dinheiro e as suas infracções subjacentes, actos de pirataria e roubo armado contra navios, tomada de reféns no mar, roubo de petróleo e gás, tráfico de pessoas, tráfico de migrantes, poluição dos mares e oceanos, pesca ilegal, não regulamentada e não declarada, descarga de resíduos tóxicos e perigosos.
- 2) Os Estados Partes deverão tomar medidas adequadas, individual e colectivamente, para combater efectivamente o crime organizado, incluindo a criminalidade transnacional organizada e assegurar que os actores de tais crimes sejam efectivamente processados e negar as vantagens da natureza dos seus crimes.

**Artigo 33.º**  
**Partilha de Dados Marítimos**

- 1) Os Estados Partes deverão criar uma plataforma de troca e partilha de experiência e de boas práticas sobre protecção e segurança marítimas;
- 2) Os Estados Partes deverão empreender todos os esforços para criar um sistema de partilha de dados que integra as estruturas nacionais, regionais e continentais para reforçar a consciência em relação ao domínio marítimo com vista a:
  - a) prevenir a prática de actos ilegais no mar;
  - b) prender e deter indivíduos que preparam ou cometem quaisquer actos ilegais no mar;
  - c) apreender e confiscar navios e equipamentos utilizados na realização de quaisquer actos ilícitos no mar.

**Artigo 34.º**  
**Cooperação na Partilha de Informações**

Os Estados Partes deverão incentivar a cooperação na partilha de informações entre os seus serviços nacionais, regionais, agências continentais e órgãos especializados internacionais apropriados para a eficácia da luta contra os actos ilegais no mar.





**Artigo 35.º**  
**Estratégias de Sensibilização Marítima**

Os Estados Partes deverão adoptar estratégias de sensibilização sobre o domínio marítimo adequadas, adaptadas a situações de protecção e segurança nacionais, regionais e internacionais, com vista a aumentar o grau de sensibilização sobre os mares e oceanos.

**Artigo 36.º**  
**Cooperação Científica e Académica**

Cada Estado Parte compromete-se a incentivar:

- 1) o reforço da cooperação entre as suas universidades e seus institutos de formação e de investigação nos domínios ligados ao mar e oceano, incluindo os da Universidade Pan-africana;
- 2) a realização de campanhas de investigação científica marinha para fins de desenvolvimento;
- 3) o apoio às iniciativas através da formação de instituições em matéria de capacitação na área de protecção e segurança marítimas.

**Artigo 37.º**  
**Quadro Continental de Cooperação**

Os Estados Partes deverão criar um quadro para a estreita cooperação nos domínios da protecção e da segurança marítimas com os quadros intersectoriais, Comunidades Económicas Regionais e outros organismos relevantes.

**Artigo 38.º**  
**Estruturas Regionais de Cooperação**

Os Estados Partes deverão criar, onde ainda não existam, estruturas regionais de cooperação de luta contra crimes no mar.

**Artigo 39.º**  
**Quadro Nacional de Coordenação**

- 1) Cada Estado Parte deverá preparar quadros legais nacionais para coordenar as suas intervenções legais no mar;
- 2) Cada Estado Parte deverá esforçar-se por incorporar os quadros de cooperação nos seus enquadramentos jurídicos para combater efectivamente os actos ilícitos cometidos no mar;





- 3) Cada Estado Parte deverá promover, fortalecer e a manter os centros de coordenação da busca marítima e os sub-centros de busca marítima para a eficiência organização da investigação marítima e serviços de busca.

#### **Artigo 40.º**

#### **Cooperação Judiciária e Jurídica**

- 1) Os Estados Partes acordam mutuamente a cooperação judiciária e jurídica, da forma mais ampla, com base na presente Carta;
- 2) Os Estados Partes deverão cooperar com base nos acordos bilaterais ou multilaterais ou na ausência de um acordo de cooperação, com base na sua legislação nacional;
- 3) Apesar das diferenças nos ordenamentos jurídicos de cada Estado Parte, as legislações nacionais deve garantir mecanismos conjuntos de investigações, assegurar procedimentos de troca de informações, pedidos judiciais, extradição e transferência de detidos e outros quadros conexos.

### **CAPÍTULO VI: MONITORIZAÇÃO E CONTROLO**

#### **Artigo 41.º**

#### **Comité dos Estados Partes**

- 1) Por este meio, é criado um Comité de Estados Partes, composto por quinze (15) membros, para monitorizar a implementação da presente Carta e recomendar acções de acompanhamento;
- 2) O Comité deverá ser constituído pelos Ministros responsáveis pelas questões marítimas ou outros Ministros ou Autoridades que forem designados pelos Governos dos Estados Partes;
- 3) Os membros do Comité serão eleitos a cada três anos, de entre as cinco regiões do continente, com base na distribuição rotativa, do género e geográfica, em conformidade com os procedimentos e práticas da UA;
- 4) Cada Estado Parte deverá adoptar o regulamento interno do Comité.





**Artigo 42.º**  
**Procedimentos de apresentação de Relatórios**

Cada Estado Parte à presente Carta deverá apresentar ao Comité um relatório sobre as medidas adoptadas para dar cumprimento às disposições da presente Carta:

- 1) no prazo de dois anos após a entrada em vigor da Carta para o Estado Parte em causa; e
- 2) posteriormente, de cinco em cinco anos.

**Artigo 43.º**  
**Relatórios do Comité**

O Comité dos Estado Parte devem apresentar, em cada dois anos, à Conferência da União, um relatório sobre os progressos realizados na implementação da Carta.

**Artigo 44.º**  
**Secretariado do Comité**

A Comissão deverá prestar serviço como Secretariado do Comité dos Estados Partes.

**Artigo 45.º**  
**Resolução de Litígios**

- 1) Qualquer litígio ou diferenndo que surja entre cada Estado Parte no que diz respeito à interpretação, aplicação e implementação da presente Carta deverá ser resolvido por mútuo acordo entre os Estados interessados, incluindo através de negociações, mediação, conciliação ou outros meios pacíficos;
- 2) Em caso de fracasso das partes em litígio para resolver a disputa ou diferença, de acordo com o número 1 do Artigo 45.º, as Partes em litígio poderão, por acordo mútuo, submeter o litígio:
  - a) Ao Tribunal Africano de Justiça e Direitos Humanos e dos Povos, quando aplicável; ou
  - b) À um painel de arbitragem de três (3) árbitros, cuja nomeação deverá ser a seguinte:
    - i) dois (2) árbitros nomeados por cada uma das partes em diferendo; e





- ii) um terceiro árbitro que será o Presidente do Painel e será nomeado pelo Presidente da Comissão da União Africana.
- 3) A decisão do Painel de Árbitros será definitiva e vinculativa.

**Artigo 46.º**  
**Anexos, Directrizes e Modalidades**

- 1) Os Estados Membros devem, se for necessário, adoptar os anexos, com vista a complementar a presente Carta. Os referidos anexos serão parte integrante da presente Carta, e terão o mesmo valor jurídico.
- 2) Um Estado Parte que aderir à presente Carta antes da adopção dos Anexos reserva-se ao direito de aderir neles posteriormente.
- 3) Em caso de um Estado Membro aderir à presente Carta depois da adopção dos Anexos, deve declarar a sua intenção de estar ligado a um ou na totalidade dos Anexos.
- 4) Os Estados Membros devem adoptar também as linhas orientadoras e as modalidades visando guiar os Estados Partes na aplicação das obrigações resultantes da presente Carta.

**CAPÍTULO VII: DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Artigo 47.º**  
**Vulgarização da Carta**

Os Estados Partes deverão tomar todas as medidas adequadas para garantir a maior difusão possível da presente Carta.

**Artigo 48.º**  
**Cláusula de Salvaguarda**

- 1) Nenhuma disposição da presente Carta deverá ser interpretada como constituindo excepção aos princípios e valores contidos noutros relevantes instrumentos para a promoção da Protecção e Segurança Marítimas e Desenvolvimento em África;
- 2) Nenhuma disposição da presente Carta deverá ser interpretada no sentido de impedir que uma Parte tome qualquer medida, compatível com as disposições da Carta das Nações Unidas ou qualquer outro instrumento internacional e que se limita às exigências da situação, uma vez que considera necessárias para a sua segurança externa ou interna.





**Artigo 49.º**  
**Assinatura, Ratificação e Adesão**

- 1) A presente Carta deverá estar aberta aos Estados-membros da União para assinatura, ratificação ou adesão;
- 2) O instrumento de ratificação ou adesão à presente Carta será depositado junto do Presidente da Comissão, que deverá notificar os Estados-membros da União do depósito dos instrumentos de ratificação ou adesão.

**Artigo 50.º**  
**Entrada em Vigor**

- 1) A presente Carta deverá entrar em vigor trinta (30) dias após o depósito do décimo quinto (15.º) instrumento de ratificação;
- 2) O Presidente da Comissão deverá notificar todos os Estados-membros da entrada em vigor da presente Carta;
- 3) Para qualquer Estado-membro que adira à presente Carta, esta entrará em vigor em relação a esse Estado, na data do depósito do seu instrumento de adesão.

**Artigo 51.º**  
**Reservas**

- 1) Um Estado Parte pode, no momento da ratificação ou adesão à presente Carta, apresentar, por escrito, uma reserva em relação a qualquer das disposições da presente Carta. A reserva não é incompatível com o objecto e a finalidade da presente Carta;
- 2) Salvo disposição em contrário, a reserva pode ser retirada a qualquer momento;
- 3) A retirada de uma reserva deverá ser apresentada por escrito ao Presidente da Comissão, que deverá notificar os outros retirada em conformidade.

**Artigo 52.º**  
**Depositário**

A presente Carta será depositada junto do Presidente da Comissão, que deverá enviar ao Governo de cada Estado signatário uma cópia autenticada da Carta.





### **Artigo 53.º** **Registo**

O Presidente da Comissão, aquando da entrada em vigor da presente Carta, deverá registá-la junto do Secretário Geral das Nações Unidas, em conformidade com o Artigo 102.º da Carta das Nações Unidas.

### **Artigo 54.º** **Retirada**

- 1) A qualquer momento após três anos a partir da data de entrada em vigor da presente Carta, qualquer Estado Parte poderá retirar-se, mediante notificação por escrito ao Depositário;
- 2) A retirada terá efeito um (1) ano após a recepção da notificação pelo Depositário, ou numa data posterior que possa ser especificada na notificação;
- 3) A retirada em nada afecta as obrigações do Estado Parte em causa antes da retirada.

### **Artigo 55.º** **Emendas e Revisão**

- 1) Qualquer Estado Parte pode submeter propostas de emendas ou revisão da presente Carta. Tais propostas devem ser adoptadas pela Conferência;
- 2) As propostas de emenda ou revisão da presente Carta devem ser submetidas ao Presidente da Comissão por escrito, que deverá transmitir as referidas propostas à Conferência pelo menos seis (6) meses antes da reunião na qual deverão ser apreciadas para adopção;
- 3) As emendas ou revisões deverão ser adoptadas pela Conferência por consenso ou, na sua falta, por uma maioria de dois terços da Conferência;
- 4) As emendas ou revisão deverão entrar em vigor trinta (30) dias após a recepção do décimo quinto (15.º) instrumento de ratificação pelo Presidente da Comissão da União Africana.

### **Artigo 56.º** **Textos Autênticos**

A presente Carta é redigida em quatro (4) textos originais, em Árabe, Inglês, Francês e Português, sendo todos os quatro (4) textos igualmente autênticos.





**POR SER VERDADE**, os abaixo assinados, devidamente autorizados para o efeito, assinaram a presente Carta.

**ADOPTADA PELA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONFERÊNCIA,  
REALIZADA EM 15 OUTUBRO 2016, EM LOME, TOGO.**

